CONTRAT DE BAIL D'HABITATION

Location d'un logement a usage de residence principale

Article 1 - Designation des parties

Le present contrat de bail d'habitation est conclu entre les soussignes : d'une part, Monsieur et Madame Dupont, demeurant 12 rue des Lilas, 75011 Paris, ci-apres designes collectivement le bailleur, et d'autre part, Madame Lea Martin, demeurant actuellement 8 avenue Victor Hugo, 93100 Montreuil, ci-apres designee la locataire. Les parties declarent avoir la capacite juridique de contracter et s'engagent a executer les obligations mises a leur charge par le present acte.

Le bailleur declare etre proprietaire du logement objet du present contrat et justifier de la libre disposition de celui-ci pendant toute la duree du bail. La locataire declare destiner les lieux a son habitation principale et personnelle. Toute utilisation professionnelle, commerciale ou artisanale est interdite sans accord ecrit prealable du bailleur.

Les parties elisent domicile aux adresses indiquees ci-dessus pour l'execution du present contrat. Toute notification relative au bail devra etre adressee par lettre recommendee avec avis de reception ou remise en main propre contre recu. En cas de changement d'adresse, chaque partie s'engage a informer l'autre dans un delai de quinze jours par tout moyen ecrit.

Article 2 - Objet du bail

Le bailleur donne en location a la locataire un appartement de type T2 situe au 3e etage de l'immeuble du 12 rue des Lilas, 75011 Paris, comprenant une entree, un sejour, une chambre, une cuisine equipee, une salle de bains avec WC, ainsi qu'une cave numero 14 situee au sous-sol. La superficie habitable est estimee a quarante-huit metres carres selon la surface mentionnee dans le diagnostic joint.

Le logement est loue meuble au sens des dispositions applicables. L'inventaire du mobilier et de l'equipement est annexe au present contrat. La locataire reconnait avoir visite les lieux et les avoir trouves en bon etat d'usage et de reparation, sous reserve des observations consignees dans l'etat des lieux contradictoire.

Le logement comporte les equipements suivants : cuisine amenagee avec plaques de cuisson, refrigerateur, four encastrable, hotte aspirante, salle de bains avec baignoire, lavabo et WC, chauffage collectif, fenetres en double vitrage, interphone et acces a la fibre optique. Le bailleur ne garantit pas l'eligibilite des lieux a un usage professionnel ni la presence d'un local commercial.

Article 3 - Duree du bail

Le present bail est conclu pour une duree d'un an a compter du 1er septembre 2026 et prendra fin le 31 aout 2027. Il se renouvelle ensuite par periodes d'un an, sauf congé delivre par l'une ou l'autre des parties dans les conditions et delais prevus par les textes en vigueur et rappeles a l'article 14 du present contrat.

La prise de possession des lieux interviendra au plus tard le 1er septembre 2026. La remise des cles sera effectuee contre signature d'un etat des lieux etabli de maniere contradictoire. Un jeu de trois cles sera remis a la locataire, ainsi que le badge d'acces a l'immeuble et la telecommande du portail du parking.

Le bail ne peut etre prolonge au-dela de la duree convenue que par un avenant ecrit signe par les deux parties. Le maintien dans les lieux apres l'echeance du bail sans opposition du bailleur ne vaut pas renouvellement automatique et ne cree aucun droit acquis au profit de la locataire, conformement aux dispositions applicables aux baux d'habitation.

Article 4 - Loyer et modalites de paiement

Le loyer mensuel hors charges est fixe a neuf cent cinquante euros (950 EUR). Une provision sur charges de cent vingt euros (120 EUR) par mois sera versee par la locataire, portant le montant total mensuel a mille soixante-dix euros (1 070 EUR). La provision sur charges fera l'objet d'une regularisation annuelle sur justificatifs, selon les modalites prevues par la reglementation en vigueur.

Le loyer et la provision sur charges sont payables d'avance, au plus tard le cinquieme jour de chaque mois, par virement bancaire sur le compte indique en annexe ou par tout autre moyen convenu entre les parties. Un recu sera delivre a la locataire sur simple demande. Les frais de virement sont a la charge de la locataire lorsque le bailleur n'impose pas un moyen de paiement gratuit.

Tout retard de paiement pourra entrainer l'application d'une indemnite de retard dont le montant et les conditions seront conformes aux dispositions legales. Cette indemnite ne constitue pas une clause penale autonome et ne fait pas obstacle a la mise en oeuvre de la procedure de recouvrement prevue en cas d'impaye persistant. Les parties privilegieront une solution amiable.

La revision annuelle du loyer interviendra a la date anniversaire du bail, dans les limites et selon les modalites prevues par les textes applicables. Toute revision devra etre notifiee par ecrit a la locataire avec l'indication de la variation de l'indice de reference utilise. A defaut de notification, le loyer reste inchange pour l'annee consideree.

Article 5 - Charges, taxes et accessoires

La provision sur charges couvre notamment les depenses d'eau froide, de chauffage collectif, d'electricite des parties communes, d'entretien des espaces verts, de menage des communs, d'ascenseur, d'assurance de l'immeuble et de gestion courante. Elle ne couvre pas la consommation personnelle d'electricite de la locataire ni son abonnement internet, qui restent a sa charge exclusive.

La taxe d'enlevement des ordures menageres et la taxe de balayage seront dues par la locataire selon les modalites prevues par les textes applicables. La taxe d'habitation et la contribution audiovisuelle restent a la charge de l'occupant selon la reglementation en vigueur au moment de leur exigibilite.

Les travaux d'amelioration ou de mise en conformite decides par l'assemblee des coproprietaires peuvent donner lieu a une contribution de la locataire dans les limites autorisees par la loi. Le bailleur informera la locataire par ecrit de toute somme mise a sa charge et precisera le fondement legal de cette contribution.

Article 6 - Depot de garantie

La locataire versera au bailleur un depot de garantie d'un montant de mille neuf cent euros (1 900 EUR), correspondant a deux mois de loyer hors charges. Ce depot sera verse le jour de la remise des cles et ne pourra en aucun cas etre impute sur le paiement du loyer ou des charges des derniers mois du bail.

Le depot de garantie sera restitue dans un delai maximum de deux mois a compter de la restitution des cles, apres deduction des sommes eventuellement dues au titre des loyers impayes, des charges, des reparations locatives justifiees et des dommages constates lors de l'etat des lieux de sortie. Les justificatifs seront communiques a la locataire avec le decompte final.

Si un solde reste du au bailleur apres deduction, la locataire s'engage a le regler dans un delai de trente jours a compter de la reception du decompte. Si le depot de garantie est superieur aux sommes dues, le solde sera restitue par virement sur le compte indique par la locataire.

Article 7 - Obligations du bailleur

Le bailleur s'engage a delivrer un logement decent, en bon etat d'usage et de reparation, conforme a la destination prevue au contrat. Il garantit a la locataire la jouissance paisible des lieux pendant toute la duree du bail et s'abstient de tout acte susceptible de troubler cette jouissance, sous reserve des droits des coproprietaires et des interventions urgentes necessaires.

Le bailleur s'engage a assurer le logement contre les risques locatifs et a justifier de cette assurance sur demande. Il prend en charge les reparations autres que locatives, notamment celles relatives a la structure de l'immeuble, aux installations generales d'eau, de gaz et d'electricite, ainsi qu'aux elements d'equipement indispensables au respect des normes de salubrite.

Le bailleur remet a la locataire les diagnostics obligatoires et les notices d'entretien des equipements. Il informe l'occupant de toute intervention susceptible d'affecter la jouissance des lieux, sauf urgence. Les travaux d'amelioration ne peuvent etre realises qu'apres information ecrite et dans le respect des regles protectrices du locataire en place.

Article 8 - Obligations de la locataire

La locataire s'engage a payer le loyer, les charges et les accessoires aux echeances convenues, a user paisiblement des lieux et a respecter le reglement de copropriete. Elle doit maintenir le logement en bon etat d'entretien courant, effectuer les menues reparations et signaler sans delai les desordres necessitant une intervention du bailleur ou d'un professionnel qualifie.

La locataire ne peut transformer les lieux, changer la destination des pieces, installer une climatisation, percer les murs porteurs ou modifier les reseaux d'eau, de gaz et d'electricite sans l'accord ecrit prealable du bailleur. Les travaux autorises devront etre realises par un professionnel et ne pas compromettre la securite des occupants ni la conformite de l'immeuble.

La locataire doit autoriser l'acces aux lieux pour les visites techniques, les reparations et les diagnostics obligatoires, dans le respect de la vie privee et des plages horaires raisonnables convenues avec le bailleur. En cas d'absence prolongee, elle informera le bailleur et prendra les mesures utiles pour prevenir les degats des eaux et les intrusions.

La locataire repond des degradations causees aux parties communes par son fait, celui des personnes vivant avec elle ou de ses invites. Elle doit restituer le logement en fin de bail dans l'etat constate a l'entree, sous reserve de l'usure normale et des vetustes. Les objets et meubles laisses apres le depart pourront etre traites conformement aux regles applicables aux encombrants.

Article 9 - Assurance et responsabilite

La locataire s'engage a souscrire et a maintenir en vigueur une assurance responsabilite civile locative couvrant les risques d'incendie, de degats des eaux et de responsabilite envers les tiers. Une attestation d'assurance devra etre remise au bailleur lors de la remise des cles, puis renouvelee chaque annee sur demande ou a la date d'echeance du contrat.

A defaut de justification d'assurance dans un delai de quinze jours apres relance, le bailleur pourra souscrire une assurance pour le compte de la locataire et lui refacturer la prime selon les modalites autorisees par la loi. Cette souscription ne dispense pas la locataire de son obligation d'information et de mise a jour des justificatifs.

Chaque partie demeure responsable des dommages causes par son fait ou par les personnes dont elle repond. La presence d'animaux domestiques est toleree dans les conditions prevues au reglement de copropriete et sous reserve qu'ils ne causent aucune nuisance aux voisins ni degradation aux parties communes.

Article 10 - Entretien et reparations locatives

La locataire prend en charge l'entretien courant du logement et les reparations locatives listees par les textes applicables, notamment le remplacement des ampoules, l'entretien des joints et des siphons, le ramonage lorsque l'installation le necessite, le nettoyage des filtres et l'entretien des appareils menagers fournis. Les factures d'intervention pourront etre demandees par le bailleur.

Le bailleur prend en charge les reparations autres que locatives, telles que le remplacement d'une chaudiere, d'un ballon d'eau chaude ou d'un element de menuiserie degrade par la vetuste. La qualification d'une reparation sera recherchee d'un commun accord et, en cas de desaccord persistant, selon la procedure amiable ou juridictionnelle applicable.

La locataire informera le bailleur sans delai de toute fuite, infiltration, panne de chauffage ou de production d'eau chaude, panne electrique ou desordre susceptible d'affecter la securite ou la salubrite. A defaut d'information, elle pourrait etre tenue des consequences d'un dommage qui aurait pu etre evite par une intervention rapide.

Article 11 - Travaux et ameliorations

Les travaux d'amelioration du logement ou de l'immeuble peuvent etre realises par le bailleur pendant la duree du bail. Ils ne peuvent toutefois porter atteinte a la jouissance paisible des lieux ni entrainer une augmentation du loyer sans accord ecrit de la locataire, sauf dispositions legales contraires. Un planning previsionnel sera communique dans un delai raisonnable.

La locataire s'abstient de realiser des travaux sans autorisation ecrite. Toute demande precisera la nature des travaux, leur duree, les entreprises concernees et les garanties d'assurance. Le bailleur pourra refuser pour un motif legitime, notamment la securite, la structure de l'immeuble ou l'opposition de la copropriete.

En fin de bail, la locataire pourra retirer les installations qu'elle a realisees si cela ne cause aucun dommage aux lieux. A defaut, les installations resteront acquises au logement sans indemnite, sauf accord ecrit contraire. Les trous et attaches devront etre rebouches et repeints dans une teinte equivalente.

Article 12 - Etat des lieux

Un etat des lieux contradictoire sera etabli lors de la remise des cles, en presence des deux parties ou de leur representant. Il mentionnera l'etat des revêtements, murs, plafonds, menuiseries, equipements sanitaires, appareils menagers, compteurs et parties communes accessibles. Chaque partie conservera un exemplaire signe et date.

L'etat des lieux de sortie sera realise dans les conditions prevues par les textes applicables, apres comparaison avec l'etat d'entree. Les degradations autres que l'usure normale seront chiffrees et imputees sur le depot de garantie sur justificatifs. La locataire pourra solliciter une evaluation contradictoire.

Si l'etat des lieux de sortie ne peut etre etabli de maniere contradictoire, il sera procede par huissier ou par un professionnel mandataire, a la demande de la partie la plus diligente. Les frais seront supportes par la partie responsable du desaccord, sauf decision contraire du juge ou accord entre les parties.

Article 13 - Chauffage, energie et telecommunications

Le logement est raccorde au chauffage collectif de l'immeuble. Les periodes de chauffe sont determinees par la copropriete et peuvent varier selon les conditions climatiques. La locataire ne peut modifier les reglages collectifs ni installer un appareil de chauffage individuel sans l'accord ecrit du bailleur et de la copropriete.

La locataire souscrit a son nom les contrats d'electricite, de gaz et de telecommunications necessaires a son usage. Elle s'acquitte directement des factures aupres des fournisseurs. En cas de coupure imputable a un impaye, elle ne peut se prevaloir d'un trouble de jouissance a l'encontre du bailleur.

Les compteurs individuels seront releves a l'entree et a la sortie. Les consommations relevees entre ces deux dates sont a la charge de la locataire. Les consommations communes sont reparties selon les tantièmes ou les cles de repartition prevues par le reglement de copropriete et annexees au contrat.

Article 14 - Resiliation et conge

La locataire peut donner conge a tout moment, sous reserve de respecter le preavis applicable et les formes prevues par les textes en vigueur. Le conge doit etre notifie par lettre recommandee avec avis de reception, remise en main propre contre recu ou par un acte extrajudiciaire. Le delai commence a courir a la date de reception de la notification.

Le bailleur peut donner conge au terme du bail pour reprendre le logement, le vendre ou le louer a un tiers, dans les conditions et delais legaux. Le conge doit etre motive et notifie selon les formes requises. En cas de vente, la locataire dispose d'un droit de preference dans les conditions prevues par la loi.

En cas de conge delivre par la locataire, celle-ci reste redevable du loyer et des charges jusqu'a la date d'effet du conge, sauf accord de resiliation anticipee. Les parties organiseront l'etat des lieux de sortie et la restitution des cles a une date compatible avec leurs obligations respectives.

Article 15 - Clause resolutoire

Le present bail pourra etre resilié de plein droit en cas de manquement grave et reitere de la locataire a ses obligations, notamment le défaut de paiement du loyer ou des charges, le trouble de jouissance, la sous-location non autorisee ou la degradation des lieux. La resolution ne pourra intervenir qu'apres mise en demeure restee sans effet et dans le respect de la procedure applicable.

La clause resolutoire ne fait pas obstacle a la recherche d'une solution amiable. Le bailleur informera la locataire des sommes dues et des delais de regularisation. En cas de contestation, les parties pourront recourir a la commission departementale de conciliation ou a tout autre mode de resolution amiable prevu par la loi.

La resolution du bail entraine l'obligation pour la locataire de restituer les lieux et de payer les sommes dues jusqu'a la date de depart effectif. Les meubles et objets laisses sur place pourront etre traites conformement aux regles applicables, apres information de la locataire lorsque cela est possible.

Article 16 - Sous-location, cession et occupation

La sous-location totale ou partielle des lieux est interdite sans l'accord ecrit prealable du bailleur. Toute demande precisera l'identite du sous-locataire, la duree envisagee et la destination des lieux. Le bailleur pourra refuser pour un motif legitime et devra repondre dans un delai raisonnable.

La location meublee de courte duree, l'hebergement payant et toute activite d'intermediation locative sont egalement interdits sans accord ecrit. La locataire demeure responsable du comportement des occupants et des invites et repond des nuisances causees aux autres occupants de l'immeuble.

En cas de changement de situation familiale, la locataire informera le bailleur dans les meilleurs delais. Les personnes vivant habituellement dans le logement devront etre declarees conformement aux obligations d'information prevues par les textes applicables, sans que cela modifie les conditions financieres du bail.

Article 17 - Nuisances, animaux et vie collective

La locataire s'engage a ne pas causer de nuisances sonores, olfactives ou visuelles aux autres occupants de l'immeuble. Les travaux de bricolage, les receptions et l'usage d'appareils sonores devront respecter les horaires de calme fixés par le reglement de copropriete et les regles de voisinage.

Les animaux domestiques sont autorises dans les conditions prevues par le reglement de copropriete et sous reserve qu'ils ne presentent aucun danger pour les autres occupants. La locataire assume l'entiere responsabilite des dommages causes par ses animaux dans le logement et les parties communes.

Les parties communes, les escaliers, l'ascenseur et les espaces exterieurs doivent etre utilisés conformement a leur destination. Le stationnement dans les emplacements non autorises, le depot d'encombrants et l'entreposage de materiels dans les communs sont interdits et pourront entrainer la facturation des frais de remise en etat.

Article 18 - Visites, diagnostics et information

Le bailleur ou son mandataire pourra organiser des visites du logement en vue d'une vente ou d'une relocation, apres information de la locataire et dans le respect de plages horaires raisonnables. Les visites ne pourront avoir lieu plus de deux heures par jour ouvrable, sauf accord de la locataire pour une amplitude plus large.

La locataire autorisera l'acces aux techniciens pour les diagnostics obligatoires, les controles de securite, l'entretien des appareils et les travaux urgents. En cas d'absence, elle pourra deleguer une personne de confiance ou convenir d'un moyen d'acces securise avec le bailleur.

Les informations relatives a la performance energetique, aux risques naturels et technologiques, au bruit et a la presence de termites sont annexees au contrat lorsqu'elles sont exigibles. La locataire reconnait en avoir recu un exemplaire et avoir pu en prendre connaissance avant la signature.

Article 19 - Litiges et droit applicable

Le present contrat est soumis au droit francais et aux dispositions applicables aux baux d'habitation. Les parties rechercheront en priorite une solution amiable a tout differend relatif a l'execution ou a l'interpretation du bail. A defaut d'accord, le litige pourra etre porte devant la juridiction competente.

Les notifications entre les parties seront valablement effectuees par lettre recommandee avec avis de reception, par remise en main propre contre recu ou par voie electronique lorsque les parties en sont convenues. Les coordonnees figurent en tete du present contrat et pourront etre mises a jour par ecrit.

Si une clause du present contrat etait declaree nulle ou inapplicable, les autres stipulations conserveraient leur plein effet. Les parties se rapprocheront pour convenir d'une clause de remplacement conforme a l'equilibre du contrat et aux dispositions legales applicables.

Article 20 - Annexes et signatures

Sont annexes au present contrat : l'etat des lieux d'entree, l'inventaire du mobilier, les diagnostics obligatoires, les notices d'entretien, l'attestation d'assurance de la locataire, le reglement de copropriete et le decompte des charges de la derniere annee. Ces documents font partie integrante du bail.

Le present contrat est etabli en deux exemplaires originaux, un pour chaque partie. Il ne peut etre modifie que par avenant ecrit signe par les deux parties. Les parties declarent avoir lu et compris l'ensemble des stipulations et en accepter les termes sans reserve.

Fait a Paris, le 15 aout 2026. Le bailleur : Monsieur et Madame Dupont. La locataire : Madame Lea Martin. Signatures precedees de la mention lu et approuve. Chaque partie reconnait avoir recu un exemplaire original du present contrat accompagne de ses annexes.